

理事会・監事 各位
管理会社フロント 御中

2026年8月17日
203号室 鈴木 章三郎

理事会業務の全体把握と計画的運営に関する要望書

理事・監事の皆様、並びに管理会社フロントの皆様には、組合運営にご尽力いただき、深く感謝申し上げます。

【本書の趣旨】

新年度の理事会が発足したことを機に、円滑な組合運営に資するため、ともすれば見過ごされ埋没しがちな事案を含め、今年度に確認・検討・対応することが望ましい事項を以下のとおりリストアップいたしました。例年の定型業務に加え、これまでの組合運営上の経緯、現在認識されている課題、国が示す標準的な管理の考え方等を踏まえ、可能な範囲で体系的に整理したものです。

いずれも管理組合・理事会として把握・確認・検討・対応することが相当と考えられる事項ですが、すべてを一律・直ちに実施することを求めるものではありません。まずはそれぞれの必要性・優先度・実施可能性等を確認・整理し、今年度どのように取り組むかをご検討いただくことが目的です。本リストにない事項で今年度対応すべきものがあれば、あわせて加えていただきたく存じます。

期首の段階でこうした課題を整理・把握し、優先順位・担当・スケジュールを計画できるかどうかは、組合運営の質の向上・円滑化にとどまらず、理事・監事及び管理会社フロントの皆様の負担軽減にも大きく関わるものと考えております。本リストを、今年度の業務全体を把握し、優先順位・分担・スケジュールを整理するための資料としてお役立ていただきたく存じます。

【リストの構成と使い方】

対応が過大な負担になると判断される場合には、単に見送るのではなく、優先順位や実施時期の調整、内部サポーターの協力、委員会の設置、管理会社との役割分担、外部専門家への委託等を含め、無理なく継続して取り組める体制づくりをご検討ください。あわせて、各事案について「誰が」「いつまでに」「どのように」確認・検討・実施するのかという観点から、担当及びスケジュールを可能な範囲で明確にさせていただきたく存じます。

本リストは、Ⅰ. 検討・実施時期別リスト（41事案／9月まで・12月まで・来年3月までの3区分）、Ⅱ. 内容別リスト（体制整備、建築・設備・外構の修繕、委託業務、財務・契約、理事会運営・ガバナンス、総会議案書運営の6区分）の2部構成です。Ⅱの各項目には通し番号（No.1～41）を付し、Ⅰの各項目にも該当する番号を併記していますので、相互に参照いただけます。

個々の事案の検討はもちろん重要ですが、それ以上に、41事案全体に取り組むための土台として特に重要なのが、次の3点（No.1～3）です。①例年の定型業務を含めた業務全体の把握と担当・スケジュールの立案、②理事・監事の負担が過大とならないための体制の検討・実施、③組合運営と理事会活動の状況を定期的に組合員へ開示・報告する体制の整備。まずこの3点について理事会でご検討いただき、今年度の業務全体をどう進めるか、基本的な枠組みを整えていただくことを希望いたします。

【進捗報告】

Iの各区分に掲げた事案は、すべてについて「実施する」との結論を求めるものではありません。「実施する」「継続して検討する」「時期を変更する」「実施しない」等、それぞれの判断があり得るものと考えております。そのうえで、検討・実施の可否にかかわらず、進捗状況を10月末・1月末・3月末の各区分において組合員へご報告いただき、必要に応じてその後の対応方針・スケジュールの見直しもお示しください。こうした定期的な情報共有は、単なる結果報告にとどまらず、理事会が現在何を課題と認識し、どこまで検討・対応しているかを組合員が把握できるようにするものであり、組合運営の透明性を高め、適切な説明と情報共有を行ううえで重要な活動と考えております。

【記録・説明】

各事項への対処方針・対応を検討・決定する際には、重要な事項を中心に、検討の経過の要領及び結果が分かるよう理事会議事録に記録してください。特に「実施しない」「継続検討とする」「実施時期を変更する」と判断した場合も、その主な理由を後から確認できるよう記録しておくことは、組合員への説明だけでなく、次期役員への引継ぎや、理事・監事の皆様ご自身の適切な職務遂行の確認にも有益と考えます。あわせて、透明性・説明責任・役員としての誠実な職務遂行の観点から、組合員への説明が必要な事項については、議事録・掲示・配布文書等を通じて適切に情報提供してください。

【付記】

本リストの目的は、理事会に多数の業務を一方的に課すことでも、すべての事項について私の提案どおりの結論を求めることでもありません。今年度の早い段階で、定型業務と新たな課題を俯瞰し、「何を行うか」「何を優先するか」「誰が担当するか」「いつ頃までに取り組むか」を整理することで、場当たり的な対応を減らし、皆様の負担を抑えながら計画的な組合運営につなげていただくことを意図しています。また、活動状況や検討経過が組合員へ適切に開示・共有されることは、理事会と組合員の相互理解を深め、管理組合が区分所有者全体のために運営されていることへの理解と信頼を高めることにもつながると考えております。

なお、本リストに掲げた事項について、私自身が理事会の実務や作業分担に加わることは予定しておりません。管理組合の業務は、理事会が主体となり、監事及び管理会社等との適切な役割分担のもとで検討・実施されることが基本と考えるためです。各事項の検討にあたり、私がこれまで提出した資料・問題提起の趣旨・事実関係等について確認が必要となった場合には、区分所有者として可能な範囲で説明・情報提供に協力いたします。

私が本リストを提示する目的は、今年度の個々の課題処理にとどまりません。年度当初に業務全体を把握し、優先順位・担当・時期を定め、進捗を確認・記録し、その状況を組合員へ報告するとともに次期理事会へ適切に引き継ぐという一連の手続きを、今後の理事会においても継続できる仕組みとして定着させていただくことにあります。私は実務の当事者としてではなく、一組合員としてこの取り組みを見守り、必要に応じて意見や情報を提供しながら、この仕組みが今年度限りとならず、次年度以降にも継承されるよう努めてまいります。

I. 検討・実施時期別リスト（見出しのみ）

1. 10月迄に検討・実施を目指して頂きたいことがら

- 1-1. 例年の定型業務を含めた業務全体の把握と担当・スケジュールの立案（→No.1）
- 1-2. 理事・監事の負担が過大とならないための体制の検討・実施（→No.2）
- 1-3. 組合運営と理事会活動の状況を定期的に組合員へ開示・報告する体制の整備（→No.3）
- 1-4. 敷地内駐車場アスファルト舗装の陥没補修（→No.4）
- 1-5. 定期調査（外観点検・7/23 予定）で舗装陥没等が確認対象に含まれているかの確認（→No.5）

- 1-6．外観点検の実施時期の見直し、及び既実施分の報告書開示（→No.6）
- 1-7．建物設備・外構の不具合発見・報告・点検・修繕判断の仕組みの確認・改善（→No.7）
- 1-8．駐車場入り口ゲートの破損・脱落した自立ボールの再設置（→No.8）
- 1-9．南側生垣の冬季養生の要否の検討（→No.9）
- 1-10．組合員からの投書回答の手続きの明確化（→No.23）
- 1-11．過去回答が理事会意思に基づくことの書面確認（→No.24）
- 1-12．委託業務等の履行確認・指導体制の整備（→No.25）
- 1-13．旧役員による昨年度の組合運営・理事会活動の反省及び改善試案の新役員との共有（→No.33）

2．来年 1 月末までに検討・実施を目指して頂きたいことから

- 2-1．常駐管理員の勤務時間の適正化・日常清掃の実施頻度見直し（→No.11）
- 2-2．定期清掃見積りの床面積算定根拠の確認（→No.14）
- 2-3．定期清掃の回数・実施時期の見直し（→No.12）
- 2-4．階段部タイルカーペットの更新（→No.10）
- 2-5．ロードヒーティングボイラー保守・点検契約の経緯・内容確認（→No.13）
- 2-6．フロント業務費用の内訳開示・妥当性検証（→No.15）
- 2-7．長期修繕計画の位置づけ・実施時期の明確化（→No.16）
- 2-8．管理委託費値上げの内訳開示・相見積り実施（→No.17）
- 2-9．顧問弁護士業務の妥当性検証（→No.18）
- 2-10．管理費会計報告のわかりやすさ改善（→No.19）
- 2-11．理事会議事録の記載充実（→No.26）
- 2-12．議案説明主体の理事会主導化（→No.27）
- 2-13．役員代理出席の規約上の適法性整理（→No.28）

3．来年 3 月末までに検討・実施を目指して頂きたいことから

- 3-1．議案書作業分担の早期決定（→No.34）
- 3-2．業務報告と収支決算報告の議案分離（→No.35）
- 3-3．決算報告の総括記述の充実（→No.36）
- 3-4．管理費会計支出項目の整理・表記改善（→No.37）
- 3-5．事業報告・計画への新規／継続課題の説明追加（→No.38）
- 3-6．議案文言の書き分け（→No.39）
- 3-7．議案書記載事項の充実（→No.40）

3-8．書面等による議決権行使者向け資料のわかりやすさ向上（→No.41）

3-9．剰余金の修繕積立金会計への移行検討（→No.20）

3-10．資金運用戦略の見直し（→No.21）

3-11．管理委託費適正価格の定期検証の仕組み化（→No.22）

3-12．管理規約全体の見直し（→No.29）

3-13．組合内対立解消に向けた臨時集会等の検討（→No.30）

3-14．重要事項説明会の開催手法改善（→No.31）

3-15．進行中の訴訟対応（2件）の位置づけ（→No.32）

Ⅱ．業務種別リスト（通し番号／見出し＋内容）

1．体制整備にかかるところから

No.1．例年の定型業務を含めた業務全体の把握と担当・スケジュールの立案

マンション標準管理規約第38条第4項では、理事長は定期的に職務の執行状況を理事会に報告しなければならないとされ、また第37条では役員に誠実義務が課されています。理事会が担う業務の全体像を把握しないままでは、こうした報告や誠実な職務遂行の前提が整わないと考えられます。

今回提示した個別の作業項目・懸案事項に加え、理事会が例年行っている定型業務についても、その内容を一度整理・把握してください。そのうえで、各業務に必要な時間・手間、求められる知識・見識の有無、パソコン操作の習熟度合い等を勘案し、無理のない担当割り当てとスケジュールの立案を要望いたします。

No.2．理事・監事の負担が過大とならないための体制の検討・実施

理事・監事の皆様が過度な負担なく各事案に取り組めるよう、役員の負担が適度な範囲に収まり、過大とならないための方法・対策を検討・実施していただきたく要望いたします。

今回提示した、理事会が行う業務・ことがらを網羅的に洗い出したものは、理事の皆様が当初想定されていた業務範囲・量を上回ることが予想されます。あらかじめお伝えしておきたいのは、これは過剰な業務を押し付ける趣旨ではなく、また私が気づいたことを思いつくままに並べたものでもないということです。

国が示すマンション管理の指針等（国土交通省の「マンション標準管理規約（単棟型）及び同コメント」、「マンションの管理の適正化に関する指針」、「マンション標準管理委託契約書及び同コメント」、「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」等）を参考にし、管理組合として本来実施すべき事項又は良好な管理組合運営のために検討することが望ましい内容として整理したものです。

なお、これらを遵守しなければ直ちに法令違反になるという性質のものを集めたわけではありません。あくまで、良好な組合運営を行ううえで一般的に必要又は有益と考えられる事柄として取り上げております。そのため、まずは理事会において、それぞれの事案がなぜ必要とされているのか、その根拠となる法令、規約、指針・ガイドライン等の所在を、パソコンやAIによる検索も補助的に活用しながら、できる限り国土交通省等の原資料によりご確認いただくことは、非常に重要なこととして、強く要望いたします。

なお、内容によっては総会決議を要する場合もあり得ますが、こうした体制の検討自体は、基本的には理事会において取り組むべき事項と考えております。また、こうした業務量の増大は、当マンションに限った一時的な状況ではなく、理事会・管理組合運営が今後も継続的に担っていく構造的な課題であると認識しております。つきましては、目先の対応にとどまらず、今後を含めた理事会の活動・運営が特定の役員や年度に過大な負担として偏らないよう、以下のような組織の再構築についてもあわせてご検討いただきたく、要望いたします。

- ① 組合内サポーターの募集：理事会活動を補助する組合員サポーター（役員経験者や専門知識を有する組合員等）を組合内から募り、理事会の実務を支援する体制を整えること。
- ② 委員会の設置：修繕委員会など、特定分野の検討を理事会から独立して担う委員会を設置し、理事会本体の負担を分散すること。
- ③ 管理会社の協力：可能な範囲で管理会社の協力を求め、事務的な補助業務等について適切に役割分担を行うこと。
- ④ 長期修繕計画・修繕積立金額の検討における外部専門家の活用：長期修繕計画の作成や修繕積立金額の設定等については、管理会社が自ら受託する管理組合の工事を受注する構造になり得ることから、利益相反のおそれが指摘されています。マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条の2、及び同法施行規則第89条の2から第89条の4（令和8年4月1日施行）では、管理業者が利益相反のおそれがある取引を行う場合、区分所有者等に対する事前説明会の実施、取引内容・金額の内訳及び算出根拠の開示、相手方以外からの見積り取得（相見積り）等が求められています。また、現状の長期修繕計画の作成・見直しは5年に1度、管理会社によって行われるものにとどまっており、その検討過程や作成される資料も、基本的には管理会社側の都合・都合の良い範囲でまとめられたものにならざるを得ない面があるように思われます。こうした頻度・作成体制のもとでは、理事会・管理組合として、その内容を十分に検証し、適切に判断・活用したうえで、良好な長期修繕計画及び修繕積立金の水準を実現できているとまでは、必ずしも言い切れないのではないかと思います。

こうした点を踏まえ、長期修繕計画の作成及び修繕積立金額の検討については、管理会社に一任するのではなく、マンション管理士等の外部専門家の知見も取り入れながら進めることをご検討いただきたく存じます。これに伴う費用は、長期修繕計画の適正化や工事内容の精査等の工夫により、十分に相殺可能なものと考えます。

No.3．組合運営と理事会活動の状況を定期的に組合員へ開示・報告する体制の整備

国土交通省の「マンションの管理の適正化に関する指針」（※）では、管理組合の運営は情報の開示、運営の透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要があるとされています。年1回の総会や臨時総会での報告や理事会議事録への記載・閲覧といった限られた情報提供では、組合員が組合・理事会の活動状況をタイムリーに把握することができません。

この情報開示は、管理組合の要となる重要な活動であり、理事会は透明性・説明責任を果たす責務があると考えています。そのうえで、この情報開示について、関連事案の検討・実施状況について、総会の機会に限らず、理事会の議事録・広報の配布等を通じて、組合員へ関連情報を開示・報告する仕組み・ルール（掲示板の活用、書面での定期通知等）の整備を検討していただけますよう、強く要望いたします。

※ 指針の「管理組合が留意すべき基本的事項」の「（1）管理組合の運営」の部分です。この項目には、管理組合の運営が区分所有者等の相互の理解と協力のもとに自主的に行われるべきこと、集会（総会）が管理組合の最高意思決定機関であること、そして管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要があるという趣旨が記載されています。

2．建築・設備・外構の修繕にかかわることから

No.4 . 敷地内駐車場アスファルト舗装の陥没補修

マンション標準管理規約第 32 条では、敷地及び共用部分等の維持管理が管理組合の業務として定められており、駐車場も管理組合が維持管理すべき敷地・附属施設に含まれます。

現在、駐車場のアスファルト舗装に、陥没等の不具合が見られます。放置せず速やかに補修・修繕を実施していただくよう要請いたします。

No.5 . 定期調査（外観点検・7/23 予定）で舗装陥没等が確認対象に含まれているかの確認

建築基準法第 12 条では、法令上の対象となる一定の建築物等について、その所有者又は管理者に、資格者による定期的な調査・検査及びその結果の特定行政庁への報告が義務付けられる制度が設けられています。

ただし、第 22 期事業計画に記載されている年 1 度の「外観点検」が、建築基準法第 12 条に基づく法定の定期調査そのものなのか、それとも管理委託契約その他に基づく独自の点検なのかは、まず確認する必要があります。

第 22 期事業計画には、年 1 度の外観点検が 7 月 23 日実施予定とされていますが、アスファルト舗装の陥没が確認対象に含まれていましたでしょうか。その外観点検の位置付けを明らかにするとともに、実施後の報告書を掲示板等で開示してください。

No.6 . 外観点検の実施時期の見直し、及び既実施分の報告書開示

建築基準法第 12 条に基づく法定の定期報告については、その報告時期等は法令及び特定行政庁が定めるところによるため、管理組合側が任意に変更できるとは限りません。

一方、第 22 期事業計画における年 1 度の外観点検が管理委託契約等に基づく自主的・契約上の点検である場合には、その実施時期について管理組合と管理会社との協議により見直す余地があると考えられます。

こうした陥没は例年生じる事象であることから、実施時期を 7 月から、雪解け直後の 4 月へ変更したほうが良いと考えます。当提案の妥当性についても検討いただきたいと思います。

あわせて、既に実施した外観点検について、その報告書の開示をお願いいたします。

No.7 . 建物設備・外構の不具合発見・報告・点検・修繕判断の仕組みの確認・改善

マンション標準管理規約第 32 条（業務）及び第 37 条（役員の誠実義務等）を踏まえれば、建物・設備の維持管理は管理組合の基本的な業務であり、理事は法令・規約等を遵守し、管理組合のため誠実に職務を遂行することが求められます。

個別の不具合対応にとどまらず、不具合を発見してから報告・修繕判断に至るまでの仕組みが現状どうなっているかを確認し、不十分であればその改善を求めます。

No.8 . 駐車場入り口ゲートの破損・脱落した自立ポールの再設置

マンション標準管理規約第 37 条の役員の誠実義務等に照らせば、組合員から検討を求められている修繕事項を、必要性の検討や状況確認を行わないまま長期間放置することは、望ましい対応とは言えないと考えます。

駐車場入り口ゲートの破損・脱落した自立ポールの再設置について、その状況を確認のうえご報告ください。

No.9 . 南側生垣の冬季養生の要否の検討

青い寒冷紗による冬季養生の可否については、過去、5年以上、5回以上、理事会に書面でその検討を求めてきた経緯があります。それにもかかわらず、何ら検討すら行われていないのであれば、その理由についてご説明いただくとともに、迅速な検討・対応を求めます。

No.10 . 階段部タイルカーペットの更新

国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」では、長期修繕計画について、一定の修繕周期を目安として示しつつも、実際の建物・設備の劣化状況等を踏まえて見直すことが重要とされています。

1階共用部は前回の大規模修繕で更新されましたが、階段部分は未更新のままです。特に1階から2階の区間は2階居住者に加え3階居住者も通過するため利用頻度が高く、汚れが目立ってきています。

1階の床タイルカーペットとの汚れの程度の違い、快適な環境の保持の観点での評価等をおこない、次回大規模修繕（4年後）を待たず、カーペットの更新を検討ください。

3 . 委託業務にかかわることがら

No.11 . 常駐管理員の勤務時間の適正化・日常清掃の実施頻度見直し

この項目については、清掃の実施頻度・時間そのものを定める国の一律の基準は見当たりませんでした。以下は、一般的な業務量と実態との比較に基づく提案です。

常駐管理員の勤務（拘束）時間について、実際の業務量に見合った時間となっているか、適正化をご検討ください。

あわせて、日常清掃（月～金、午前8時～正午）は日頃より大変丁寧かつ高い品質で行われており、感謝しております。その一方で、これほど行き届いた清掃状況を見るにつけ、現行の週5日という頻度が本当に必要か検討の余地があると考えました。

一般的なマンションの清掃頻度は建物規模、利用状況、契約内容等によって幅があり、一律の標準回数が定められているものではありませんが、当マンションの共用部は外部来訪者による通行も多いため、現行頻度について検証する意義があると考えます。

また、数年前に、決められた箇所を汚れの状況にかかわらず一律に清掃する方式から、状況を見て清掃の要否を判断する、いわゆるインスペクション方式的な考え方に変更されたと理解しております。

しかしながら現在の作業員の方は、この変更にかかわらず従来どおり丁寧かつ精力的に清掃を行っていただいている状況にあります。こうしたインスペクション方式の考え方を全面的に踏襲するものではないにせよ、その趣旨を一定程度考慮すれば、週4日への短縮も可能ではないかと考えます。

つきましては、既存の業務規定及び現状の実施状況を踏まえ、フロントからの情報提供のもと、理事会として短縮可否・条件をまとめていただき、可能性があるとの判断であれば、まず一定期間（例：3か月程度）試行のうえ、結果を評価して最終判断をお願いいたします。

なお検討にあたっては、現場作業員への直接の関与（労務管理上の問題を避けるため）は控え、フロントを通じた確認を基本としていただきたく存じます。

No.12 . 定期清掃の回数・実施時期の見直し

この項目についても、清掃回数を定める国の一律の基準は見当たりませんでした。以下は、当マンションの床材の特性及び実際の汚れの状況等に基づく提案です。

現行の定期清掃の年4回については、当マンションの床は、その色がこげ茶色であることもあって、汚れは目立っていません。その状況を考慮すれば、年3回への見直しの余地があるのではないのでしょうか。年3回での試行を行い、その是非を検討いただけないでしょうか。

また現在3月実施が計画・実施されていますが、根雪・融雪剤の汚れを一掃できる雪解け後の4月への変更をご検討ください。

No.13 . ロードヒーティングボイラー保守・点検契約の経緯・内容確認

国の「マンションの管理の適正化に関する指針」等が示す、管理組合による適切な契約・発注管理の考え方も踏まえ、ロードヒーティングボイラーの更新後の保守・点検業者の変更について、その経緯・理由、契約の内容・金額について、説明を求めます。

4 . 財務・契約にかかることから

No.14 . 定期清掃見積りの床面積算定根拠の確認

面積算定方法そのものを定める国の一律の基準は見当たりませんが、管理組合が契約金額の算定根拠を把握し、経理・契約内容の透明性を確保する観点から、算定根拠の開示を求めるものです。

定期清掃の金額は床面積に施工単価を乗じて算出されていると思われます。その面積算定は「壁芯による算定なのか」「壁内法による算定なのか」を開示ください。また、その面積算定根拠をあらわした資料、定期清掃の見積りの開示を求めます。

No.15 . フロント業務費用の内訳開示・妥当性検証

管理組合による適切な契約・発注管理及び経理の透明性確保の観点から、フロント業務における直接業務（訪問・理事会对応・書面作成等）と間接業務（経理処理・システム利用料・本社サポート費用の配賦等）の費用内訳、及び訪問業務（日時・滞在時間・対応内容）の費用内訳等が、管理会社において把握・提示可能である場合には、それらが確認できる資料とその見積書の開示を求めます。

あわせて、他の管理会社3社に見積徴取をおこない、又はそれが困難な場合には可能な範囲で複数社との比較資料を取得し、現行のフロント業務費用が適正範囲にあるか、比較・検証を求めます。

No.16 . 長期修繕計画の位置づけ・実施時期の明確化

国土交通省は「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」を定め、長期修繕計画の作成・見直しの考え方を示しています。同ガイドラインでは、長期修繕計画について5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要であるとの考え方が示されています。

当マンションにおいては、長期修繕計画の作成・見直し業務を管理会社が担当する契約又は運用になっているものと理解しておりますが、その具体的な根拠となる管理委託契約等の内容を確認し、この業務が他の関連業務との関係でどのように位置づけられているのかを明らかにしてください。

あわせて、実施時期及び見積り内訳の開示を求めます。また、長期修繕計画作成・見直し業務についても、必要に応じ、他の管理会社又は専門業者による見積り等との比較検討を行っていただきたく存じます。

No.17 . 管理委託費値上げの内訳開示・相見積り実施

管理組合による適切な契約・発注管理の観点から、人件費高騰を理由とした管理員・日常清掃員の値上げについて、見積書の開示と他社見積り等による比較・検証を求めます。

No.18 . 顧問弁護士業務の妥当性検証

マンション標準管理規約第37条の役員の誠実義務等を踏まえれば、契約で定められた業務範囲を超える可能性のある判断・対応が特定の受託者の裁量のみで行われている場合には、理事会として契約上の根拠及び監督のあり方を確認する必要があると考えられます。

現契約の業務範囲が法的助言とされているにもかかわらず、弁護士の判断で理事会を代理する形の回答が行われているのであれば、その契約上の根拠、理事会による指示・承認の有無及びその是非について、理事会の見解を明らかにしてください。

No.19．管理費会計報告のわかりやすさ改善

国の「マンションの管理の適正化に関する指針」等が示す経理の適正化・透明性確保の考え方を踏まえ、管理費会計の委託業務の支出項目を、①管理会社直営、②再委託、③組合直営、の3つの大きな区分に分けてください。

また、管理費会計における支出の特徴・経年変化などが把握しやすいよう、項目の整理・修正をおこない、備考欄の分析記述の充実を要望いたします。

昨年・一昨年の総会でこの件の指摘が行われ、私も三度以上にわたる投書にてこのことを具体的に指摘した次第です。管理会社は、エクセル作成実作者とフロントの分業連携を理由に改善は実現していません。

No.20．剰余金の修繕積立金会計への移行検討

国土交通省の「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」及びマンション標準管理規約における管理費会計・修繕積立金会計の区分経理の考え方を踏まえ、管理費会計に過剰と思われる剰余金がある場合には、必要な運転資金・予備費等を確認したうえで、修繕積立金会計へ移行することの可否を検討してください。

なお、実際の移行にあたっては、当マンションの管理規約及び必要となる総会決議等の手続を確認したうえで行う必要があります。

No.21．資金運用戦略の見直し

金融商品の選択そのものを定める国の一律の基準は見当たりませんが、管理組合資産については、安全性・流動性等に十分配慮し、適切に管理する必要があります。

総会で決定した定期預金への預け入れ、すまい・る債の購入についても、その時点の金利・安全性・流動性等を改めて確認するとともに、管理組合が購入可能な国債その他の安全性・流動性の高い金融商品について、元本安全性、利回り、中途換金条件等を比較したうえで、その優位性を検討してください。

なお、特定の商品については、実際に管理組合が購入可能であること、商品内容及び募集・取扱いの有無を確認したうえで検討することが必要です。

No.22．管理委託費適正価格の定期検証の仕組み化

管理組合による適切な契約・発注管理の観点から、3～5年に一度程度を一つの目安として、他社から見積りを取得し、現行契約の管理会社の価格適正性を検証する仕組みを整えてください。

なお、「3～5年」は国が義務的な期間として定めたものではなく、定期的な比較・検証を行うための提案です。

5．理事会運営・ガバナンスにかかわることから

No.23．組合員からの投書回答の手続きの明確化

現状、組合員からの投書に対する回答は、顧問弁護士が「特段の確認は不要」と判断した場合には、理事会への確認を経ないまま、顧問弁護士の判断のみで回答が行われている状況にあるものと私は理解しております。

しかしながら、組合員への回答のうち、管理組合としての方針判断、規約解釈、費用支出、組合員の権利義務その他重要事項に関わるものについては、理事会が内容を確認し、管理組合として回答主体を明確にして行うことが、ごく普通の理事会としての対処であると考えます。

マンション標準管理規約第38条では、理事長が管理組合を代表し、その業務を統括する立場にあると定められています。また第51条・第54条では、理事会が管理組合の業務執行について審議し、一定の事項を決定する機関として位置づけられています。

もっとも、同規約に「すべての投書回答について必ず理事会決議を経なければならない」とする明文規定があるわけではありません。

したがって、日常的・軽微な連絡まで一律に理事会決議を必要とするものではないとしても、管理組合として重要な対応方針や判断を示す回答については、理事長や特定の役員、まして顧問弁護士の判断のみに委ねるのではなく、理事会として内容を確認・協議したうえで行うことが望ましいと考えます。

組合員への重要な回答も、管理組合としての対外的な意思表示である以上、こうした規約の基本構造に沿って、理事会での確認・協議を経たうえで理事長名等により行われるべきものと考えます。

つきましては、顧問弁護士の判断のみによる重要な回答を行うことなく、投書の内容・重要度に応じて理事会での確認・協議を経たうえで、理事長名等、管理組合として回答主体を明確にして回答を行うことを、正規の手続きとして定めていただくことを求めます。

No.24 . 過去回答が理事会意思に基づくことの書面確認

私のこれまでの投書に対する顧問弁護士の回答のすべてについて、それぞれが理事会の意思・考えに基づく正式な回答であるのか、それとも顧問弁護士自身の判断により作成・送付された回答であるのかを、書面にて示して（日付・タイトルを）いただくよう求めます。

No.25 . 委託業務等の履行確認・指導体制の整備

国土交通省の「マンション標準管理委託契約書」においても、管理業者は管理組合に対し、事業年度ごとの管理事務の処理状況・会計収支の報告に加え、毎月の収支状況報告、及び管理組合から請求があった場合の報告等を行う標準的な契約内容が示されています。

このように、委託した業務について受託者から依頼主へ報告が行われることは、国が示す標準的な管理委託契約の枠組みにも位置づけられた、ごく一般的な事柄です。

しかしながら現状、当マンションでは、こうした報告を理事会側のどの担当が受領し、どのように確認するかが明確になっていません。

つきましては、管理会社への委託業務及び組合が直接発注している業務について、業務区分ごとに担当理事を定めることも含め、履行状況を的確に把握できる体制を整えていただきたく存じます。

具体的には、①報告の受領方法、②現場確認の頻度、③指摘事項に対する是正確認の手順、の3点を明確化していただくことを求めます。

No.26 . 理事会議事録の記載充実

区分所有法第42条第2項及びマンション標準管理規約第49条第2項（理事会議事録については第53条により必要な読み替えのうえ準用）では、議事録に「議事の経過の要領及びその結果」を記載することが定められています。

「結果」とは決定事項そのものを指しますが、「経過の要領」については、結論に至るまでにどのような事項が検討・審議されたのかが分かる程度の概要を記載することを意味すると解されます。

現在の理事会議事録は、決定事項の結論のみが簡潔に記載されるにとどまり、裁判対応や顧問弁護士とのやり取りなど、重要な論点についての議論の経緯や理事会としての考え方・判断理由が記載されていません。重要な案件についてこのような状態が続く場合には、規約が求める「議事の経過の要領」が十分に読み取れないものとなるおそれがあると考えられます。

この点について、規定上の理由に加え、実務上も複数の観点から改善の必要性があると考えます。

第一に、任期途中や次期への交代の際、後任の理事・監事が経緯を理解し円滑に業務を引き継ぐための資料として、議論の記録は重要な役割を果たします。

第二に、理事・監事の皆様ご自身にとっても、検討過程を記録に残すことは、適切に職務を遂行したことを示す証拠となり、後日の説明や、万一の紛争時にご自身を守る材料にもなり得ます。

第三に、組合員との間で見解の相違が生じた際、議事録に議論の経緯が残されていれば、それ自体が紛争の予防や早期解決の助けとなります。

つきましては、今後の議事録には、決定事項に加え、重要な案件について、①検討の経緯・主要な論点、②理事会としての考え方・判断理由、③重要な異論があった場合にはその概要を、必要な範囲で「議事の経過の要領」として把握できるよう記載していただくよう改善を求めます。

No.27．議案説明主体の理事会主導化

国土交通省の「マンション標準管理委託契約書」において、管理会社（乙）が担う総会関連業務として、総会開催に関する準備、総会議案書等の作成補助、資料配付、組合員の出欠集計、総会議事に係る助言、総会議事録案の作成等が標準的な業務として示されています。

また、マンション管理の主体はあくまで管理組合であり、管理会社は管理組合の管理運営を支援する立場にあります。

つまり、議案の内容を検討・決定し、その趣旨や背景について組合員に説明する主体は、基本的には管理組合・理事会であるべきで、管理会社は素案作成や資料作成、専門的説明、助言等を通じてこれを補助する立場にあると考えます。

現状、当マンションでは議案の説明が管理会社主導で行われている状況にありますが、管理組合・理事会が議案内容を十分理解したうえで主体的に説明するという関係が、より明確にされる必要があります。

つきましては、今後の総会において、議案の説明は理事会が主体的に行い、管理会社はその準備・専門的説明・補助にあたる体制としていただくよう求めます。

No.28．役員代理出席の規約上の適法性整理

マンション標準管理規約（単棟型）第53条関係コメントでは、理事会について、原則として理事本人が出席し、相互に議論を行うことを基本とする考え方が示されています。

代理出席を認める運用を行う場合には、当該マンションの管理規約にその根拠となる規定があるか、代理できる者の範囲、要件等がどのように定められているかを確認する必要があります。

したがって、規約上の定めがないまま当然に代理出席を認めることができるとは限らず、まず当マンションの管理規約の規定を確認することが重要です。

つきましては、現在の配偶者等による代理出席の運用が、当マンションの管理規約上どのように位置づけられているか（明文の規定の有無、要件、恒常化していないか）を整理していただくよう求めます。

No.29 . 管理規約全体の見直し

国土交通省は、区分所有法等の改正やマンションを取り巻く状況の変化に応じて、マンション標準管理規約を累次改正しており、直近では令和7年10月17日に改正が行われています。

今回の当マンションの規約改正は、こうした法改正に伴う最低限の修正にとどまるものでした。

標準管理規約は法改正時以外にも社会情勢や管理実態の変化を踏まえて見直しが行われていることから、当マンションの規約についても、法改正対応にとどまらない全体的な見直しに取り組んでいただくよう求めます。

No.30 . 組合内対立解消に向けた臨時集会等の検討

国の「マンションの管理の適正化に関する指針」では、管理組合の運営について、区分所有者等の相互の利害を調整しながら共同管理を行うこと、情報の開示や運営の透明化等を図ることの重要性が示されています。

特定の組合員と理事会・管理会社との対立が解消されないまま続く状況は、こうした開かれた運営という趣旨に照らして望ましい状態とは言えません。

つきましては、解決に向けた話し合いの場（臨時集会、意見交換会等）を設けることをご検討ください。

No.31 . 重要事項説明会の開催手法改善

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条では、マンション管理業者が管理受託契約を締結しようとするときについて、所定の重要事項を記載した書面の交付及び、法令上必要となる場合の説明会開催等の手続が定められています。

なお、従前契約と同一条件で更新する場合など、契約内容によって法令上必要となる説明手続が異なる場合があるため、それぞれの契約変更について必要となる手続を確認する必要があります。

この説明制度は、区分所有者等が管理受託契約の内容を理解するために設けられた重要な制度です。

また、同法第72条が見積書そのものの提示を一律に義務付けているわけではありませんが、管理委託費の増額その他重要な契約変更の場合には、組合員がその妥当性を実質的に判断できるよう、見積書、値上げの算定根拠、変更前後の比較資料等を可能な限り事前に提示することが望ましいと考えます。

総会直前に十分な関連資料（見積書等）を提示せず短時間で説明会を行うことは、組合員に十分な検討・質問の機会を確保するという観点から、不十分な運用になり得ると考えられます。

つきましては、資料の事前提示時期や説明時間を含め、開催手法を改善していただくよう求めます。

No.32 . 進行中の訴訟対応（2件）の位置づけ

マンション標準管理規約第37条では、役員は法令、規約及び使用細則等を遵守し、管理組合のため誠実にその職務を遂行しなければならないと定められています。また第38条第4項では、理事長は定期的に職務の執行状況を理事会に報告しなければならないとされています。

訴訟対応も管理組合の重要な業務の一つであることから、この誠実な職務遂行及び理事長の報告義務の観点からも、他の懸案事項と切り離さず、理事会の年間対応計画の中に明示的に位置づけていただくよう求めます。

No.33 . 旧役員による昨年度の組合運営・理事会活動の反省及び改善試案の新役員との共有

旧役員の3名が、昨年度の組合運営・理事会活動の反省をおこない、その改善方法の試案を新役員と共有することを求めます。

6 . 総会議案書運営

No.34 . 議案書作業分担の早期決定

令和7年改正後のマンション標準管理規約第43条では、総会の招集にあたり、原則として少なくとも会議を開く日の2週間前までに、日時、場所、目的及び議案の要領を組合員に通知することとされています。

この通知期限から逆算すれば、議案書の内容確定には相応の準備期間が必要となります。

また、国土交通省のマンション標準管理委託契約書では、管理会社が担う総会関連業務として、総会資料作成の補助その他の支援業務が示されており、議案そのものについて管理組合・理事会が主体的に検討することが重要です。

つきましては、役員・管理会社が議案書の担当部分ごとの作業内容と必要な手間・時間を見積もったうえで、作業分担を早期に決定していただくよう求めます。

No.35 . 業務報告と収支決算報告の議案分離

業務報告と収支決算報告を必ず別々の議案としなければならないという一般的な法令上の義務があるわけではありません。

しかし、組合員が議案ごとに的確な審議・議決権行使を行えるようにする観点から、内容・性質が異なり、それぞれについて独立した賛否判断が可能な事項については、可能な限り区分して決議することが望ましいと考えます。

業務報告と収支決算報告は内容・性質が異なる事項であることから、つきましては、今期・来期の業務報告と管理費等収支決算報告は、別議案としていただくよう求めます。

No.36 . 決算報告の総括記述の充実

国の「マンションの管理の適正化に関する指針」等では、管理組合の経理について、管理費と修繕積立金等の区分経理、帳票類の適切な作成・保管等を通じて、経理の適正化・透明性を確保することが重要とされています。

決算報告についても、単に数字を列記するだけでなく、組合員が会計状況を一目で把握できるよう、決算報告冒頭に各会計の金額を表にまとめ、余裕の有無や今後の方針・問題点を総括として記述してください。

No.37 . 管理費会計支出項目の整理・表記改善

同じく管理組合の経理の適正化・透明性確保の観点から、管理費会計の支出項目についても、組合員が内容を的確に把握できるよう、出費項目のわかりやすい整理・表記を実現してください。

No.38．事業報告・計画への新規／継続課題の説明追加

国の「マンションの管理の適正化に関する指針」等では、管理組合運営における情報共有や透明性の確保が重要とされています。

事業報告・計画についても、定型業務の記載にとどまらず、新規課題や継続課題についての説明、及び反省と改善方針を記載することが、この透明化の趣旨に沿うものと考えます。

つきましては、これらの記載を追加していただくようお願いいたします。

No.39．議案文言の書き分け

議案書の文言は、「決議を求める一文」と「それ以外の説明情報」を書き分けてください。

主文は「～について、～とする（を承認する／選任する／変更する）」という一文に収め、可能な限り、決議の対象となる行為を明確にしてください。

なお、法令上「一議案一決議事項」という名称の一般的な原則が明文で規定されているわけではありません。しかし、相互に独立して賛否を判断できる複数の重要な論点を一つの議案に詰め込むと、審議や採決の対象が曖昧になるおそれがあるため、可能な限り論点ごとに議案を分けてください。

また、「等」「など」といった曖昧語は決議主文では可能な限り避け、対象を固有名詞・数値等で特定してください。可決された場合に何がどう変わるのかが、その一文から理解できる書き方をお願いいたします。

No.40．議案書記載事項の充実

令和8年4月1日に改正区分所有法が施行され、集会の定足数や特別多数決議についての仕組みが改正されています。このため、規約の設定・変更・廃止等について、従前の「全区分所有者数の4分の3以上かつ全議決権の4分の3以上」という説明を、そのまま現在のすべての議案に当てはめることは適切ではありません。

総会議案を作成する際には、改正後の区分所有法及び当マンションの現行管理規約を確認し、当該議案に必要な定足数、決議要件及び経過措置等を正確に確認してください。

また、令和7年改正後のマンション標準管理規約第43条では、総会招集通知において議案の要領を通知する仕組みが示されています。

普通決議・特別多数決議等のいずれの場合も、組合員が適切に賛否を判断するためには、決議要件や根拠規定を含めた十分な情報提供が望まれます。

つきましては、議案書には「議決を求める一文」のほかに、次の記述・説明・資料添付を心がけてください。

- ① 提案理由・背景 なぜこの議案が必要になったか、現状の課題や経緯の説明。
- ② 決議要件 普通決議か特別多数決議等か、必要となる賛成割合その他の要件、規約の該当条文の併記。
- ③ 根拠条文・規定 規約・法令のどの条項に基づく議案であるか。
- ④ 予算・財源への影響 費用が発生する場合の金額・調達方法。
- ⑤ 実施時期・附帯条件 可決後いつから、どのような条件で実施するか。
- ⑥ 添付資料への参照 見積書、図面、規約新旧対照表等、詳細は本文に書かず「別紙参照」とする。

これらは議案本体とは切り離し、見出しを分けて記載すると格段に読みやすくなります。

No.41 . 書面等による議決権行使者向け資料のわかりやすさの向上

マンション標準管理規約上、組合員は総会に現実に参加できない場合でも、書面又は代理人その他規約所定の方法によって議決権を行使することが認められています。

しかし、こうした組合員は、出席者と異なり、その場で説明を聞いたり質疑応答を通じて理解を深めたりする機会がないまま判断を行うことになります。

つきましては、総会議案書と関連資料は、図表とわかりやすい説明・記述に最大限配慮していただくようお願いいたします。

敬具